

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2035/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายลิขิต นิธิวนา

จำเลย

นายลิขิต นิธิวนา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่สมควร ให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาพร้อมกับอุทธรณ์คำสั่งนี้แล้ว และนายประกันได้ยื่นเสนอหลักประกันในราคาสูงกว่าหลักประกันที่วางไว้ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลชั้นต้น จำเลยเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดใด ๆ หรือเคยหลบหนีการปล่อยชั่วคราวมาก่อนโปรดมีคำสั่งให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ด้วย

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,78,157,160 วรรคสอง ข้อหาขับรถประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและมีผู้ถึงแก่ความตาย เป็นกรรมเดียวกันลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 4 ปี ข้อหาไม่หยุดช่วยเหลือและไม่แสดงตัว แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง จำคุก 1

เดือน รวมจําคูก 4 ปี 1 เดือน จําเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้
กึ่งหนึ่ง คงจําคูก 2 ปี 15 วัน

จําเลยอุทธรณ์ (อันดับ 19)

จําเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง
ยกคำร้อง (สำนวนธุรการ อันดับ 17,21)

จําเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 20)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจําเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้น โดยตีราคาประกัน 120,000 บาท(สำนวนธุรการ อันดับ 3)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจําเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกันหนึ่งแสนห้า
หมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา หลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจําเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกันหนึ่งแสนห้า
หมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา หลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ไมตรี กลิ่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ